Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：04/2019JCCI 号　　2019 年 4 月 18 日

ベトナム社会主義共和国
国家会計監査院　御中

国家会計監査院法の改正案に対する意見書

ベトナム日本商工会議所
会頭　伊東　浩治

日頃よりベトナム日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

パブリックコメントに付されております、貴院が草案を作成した国家会計監査院法の改正案の 55 条 13 項は、会計監査の対象として、納税者、土地や資源を利用する組織、公的資金や公的財産の管理、使用をする組織を会計監査の対象とすることを提案しております。

しかしながら、税務に関しましては、既に税務署が税務調査をなす権限をもっている中、世銀 Doing business レポートでベトナムの税務署対応は他国と比較し非常に時間とコストがかかる状況にあることが判明しています（190 ヶ国中 131 位）。仮に税務署の調査に加え、国家会計監査院が企業の税務調査をなすことになると、企業の調査対応にかかる時間とコストが増加することになり、ベトナムの Doing business 指数をさらに下げ、日本含む外国投資家の投資環境を著しく悪化させる懸念があります。

また、製造業に従事する企業はすべて土地を利用しているところ、土地や資源の利用の適否については、天然資源環境省および各地方の天然資源環境局等の行政機関、土地や資源の使用について、監督、調査をなす権限を有しております。仮に、これに加え、国家会計監査院が土地や資源を利用する企業を直接調査する権限をもつとすると、企業は同一事項につき、二重の調査対応の負担を負うことになります。

公的資金や公的財産の管理、使用をする組織については、BOT プロジェクトであれば、同プロジェクトの許認可の審査、これを実施、監督する管轄国家機関（商工省や交通運省等）が監査対象になると理解しておりますが、BOT プロジェクトに対する民

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

間投資家が直接会計監査の監査対象となるとすると、やはり二重の監査となるため、投資家の負担が増すことになります。これは、許認可の取得に 10 年ほどかかるのが通常である外資による BOT 事業の魅力をさらに下げることになり、PPP 事業への外国投資の促進を阻害する原因になります。

国家会計監査の結果、税金の徴収不足等が発覚したり、土地、資源の使用、公的資金や公的財産の管理、使用について法令に合致しない事態があることが判明した場合は、国家会計監査院が、税務署や各省庁、人民委員会等の管轄を有する国家機関を監査、指導し、それらの国家機関を通じて、それを是正すべきであり、各国家機関がそれに従わない場合は、国家機関同士の紛争として、行政事件裁判所等、国家機関間の紛争を解決する権限を有する他の国家機関がその解決をすべきであり、納税者や投資家に国家機関間の紛争の負担を負わせるべきではないと考えます。

以上より、国家会計監査院法の改正案の５５条 １３項の会計監査の対象から、納税者や企業、組織を削除していただくよう、JCCI としてお願いをいたす次第です。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表としてベトナム日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所　会頭

写)　首相府
国会事務局
財政省
計画投資省
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会議所

伊東　浩治